

1500369-07.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... eles utilizado também era produto de roubo na cidade de Mogi Guaçu em data anterior. Que a vítima do roubo em Mogi Guaçu reconheceu os réus como sendo os autores daquele delito, bem como o moletom que Jonathas utilizava como sendo roubado dela. Que quando chegaram ao local o roubo ainda estava em andamento. O guarda municipal, Márcio Adriano da Costa Ricardo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500369-07.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500369-07.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249546/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 27370773 -

DEL.POL.CONCHAL, 2249546 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA e JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo a) no artigo 288, parágrafo único (associação armada e com participação de adolescente), do Código Penal; e b) por três vezes (três vítimas) no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, do Código Penal, em concurso formal de crimes; c) e no art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/90, sendo os crimes dos itens "a", "b" e "c" em concurso material, porque, segundo a denúncia:

I. Consta dos inclusos autos que, em período incerto, mas que perdurou até o dia 12 de setembro de 2022, em local incerto, JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA, qualificado a fls. 38, e JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA, qualificado a fls. 14, associaram-se, de forma armada, entre si e com terceiros, inclusive com o adolescente A. H. P., para o fim de cometer crimes, dentre eles os abaixo

indicados.

II. Consta ainda que, no dia 12 de setembro de 2022, por volta de 18h50min, na Rua São Paulo, nº 1062, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Conchal, JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA e JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA, agindo em concurso de pessoas e com identidade de desígnios e propósitos entre si e com o adolescente A. H. P., subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, diversos objetos de uma residência, dentre eles: a) 02 (duas) alianças de ouro, 02 (duas) correntes de ouro, 01 (um) relógio masculino da marca Bulova, 01 (uma) pulseira de ouro (bens avaliados em aproximadamente R\$ 37.000,00), além de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e um celular Samsung, cor preta, avaliado em aproximadamente R\$ 5.000,00, objetos pertencentes às vítimas Cid Sampaio Correia e Christiane Susigan Correia; b) 01 (uma) corrente semi joia, avaliada aproximadamente em R\$ 350,00, e 01 (um) relógio masculino da marca Cassio, avaliado aproximadamente em R\$ 500,00, pertencentes à vítima Douglas Rafael Inácio.

III. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no item II, JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA e JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente A. H. P., com ele praticando a infração penal acima descrita.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 150/154), os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 191/198 e 199/201). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados nos termos da exordial acusatória.

A i. defesa do réu João Vitor, por sua vez, requereu a fixação benéfica da pena quanto ao crime de roubo, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como afastamento da causa de aumento do emprego da arma de fogo e reconhecimento da ocorrência de crime tentado. No mais, a absolvição por insuficiência de provas a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

Já a d. Defesa do réu Jonathas pugnou pelo reconhecimento da tentativa do crime de roubo, uma vez que não consumado, absolvição quanto aos demais e fixação benéfica da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva da denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 13/14), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 115/117), Relatório Final (fls. 121/123), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou incontestada.

A vítima, Cid Sampaio Correia, ouvido em solo policial, disse: “Era por volta de 19h11min e conversava à porta de sua casa com Douglas Rafael, ocasião em que um veículo CRETA, cor branca, freou bruscamente em frente à sua casa e desceram 03 indivíduos. JHONATAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA estava com um revólver, de cor prata, e apontou para o declarante, sendo que os demais estavam com a mão sob a blusa fazendo crer que estavam armados também. Todos foram muito violentos.

JHONATAS apontou a arma para a cara do declarante e empurrou para que entrasse para o interior de sua casa. No interior de sua casa, estava o declarante, Douglas Rafael, sua esposa (estava aos fundos da casa), o filho e sobrinhos menores. Os indivíduos a todo momento perguntavam onde estava o dinheiro, exigiam que transferissem pix. O declarante ficou muito nervoso, mas ao abrir o celular não conseguia transferir. Tentou acalmar os demais familiares. JHONATAS ficou em poder do declarante com a arma apontada e ordenava que realizasse PIX, sendo que ele também foi para cima da esposa do declarante. Já JOAO VITOR GONÇALVES MOREIRA ficava vasculhando a casa toda procurando objetos e valores. A todo momento eles enfatizavam que iriam matar todos, iriam efetuar tiro no declarante. Eram muito

agressivos e violentos, tanto que seu filho e sobrinhos ficaram em choque, sendo menores de idade e ficaram apavorados com toda a ação. Os assaltantes ficaram por volta de 8 minutos na casa, mas o tempo parecia que não passava e que toda ação durou muito tempo enquanto estavam sob a mira deles. Em dado momento, os indivíduos começaram a gritar "sujou, sujou". Nesse momento eles mexiam no carro do declarante para subtrair. O declarante realizava obras em sua casa, sendo que um dos indivíduos se evadiu pelos fundos. JOAO VITOR GONÇALVES MOREIRA chutou uma porta de vidro, arranhou o carro do declarante todo (provavelmente com um revólver) e se trancou em um quartinho da residência. Já JHONATAS PATRICK saiu pelo portão e deu de frente com os Guardas Municipais que chegavam pelo local. O declarante estava com a porta fechada e não viu o desenrolar desses fatos, mas após sair viu que JHONATAS estava baleado e os Guardas reportaram que tiveram que reagir. Confirma que, de fato, JHONATAS portava um revólver e o declarante acredita que JHONATAS tenha disparado contra os Guardas pelo que ouviu. Ao ingressarem na residência, os Guardas capturaram JOAO VITOR que tinha se fechado em um quartinho (dispensa)."(sic)

Em juízo, afirmou que os três indivíduos lhe abordaram na rua quando saia com a vítima Douglas. Que os indivíduos portavam arma de fogo e a todo momento queriam joias, pix e outros bens. Que a família ficou abalada após os fatos. Que eles eram bem agressivos e diziam que iriam matá-los. Que a guarda civil municipal chegou e evitou um mal maior. Que viu todos com uma arma. Que as duas correntes de ouro eram suas, as alianças sua e de sua esposa. Que ele também levou um relógio da vítima Douglas. Que os bens foram retirados do corpo das vítimas. Que o prejuízo total foi de cerca de cinquenta a sessenta mil reais. Que após esses fatos está toda sua família está muito assustada, se mudaram de residência e de cidade. Apresentadas quatro pessoas reconheceu sem sombra de dúvida os réus como sendo autores do delito.

A vítima Christiane Susigan Correia, ouvido em solo policial, disse: "Por volta de 19h11min foi para o banheiro e ouviu um barulho. Ao abrir a porta do quarto viu JHONATAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA apontando a arma para seu marido CID. A declarante passou uma mensagem pedindo que acionassem a Polícia. Foi para a fundo da casa e, nesse momento, notou que tinham 3 indivíduos, sendo que notou que o indivíduo alto, magro, cor negra (indivíduo que se evadiu) estava com uma arma e começou a exigir PIX. O filho da declarante tentou fazer a transferência, mas não conseguiu por conta do limite. Este indivíduo ainda começou a revirar suas coisas, bolsa, pegando joias, relógios. Após não conseguir o PIX, este indivíduo exigiu a chave do carro da declarante. Eles foram para o carro e começaram a mexer no carro da declarante para leva-lo. O JOAO VITOR GONÇALVES era o mais violento, pois ele falava que "iria matar" a todo tempo, ordenava que "queria ouro" e mandava "fazer pix". Todos eram violentos e ficavam ameaçando a todo momento. Nesse momento a declarante foi em direção à porta e trancou para que os assaltantes não voltassem, ocasião em que ouviu disparo de arma de fogo. Não viu o que aconteceu, mas logo em seguida viu que o indivíduo alto evadiu-se pelos fundos. Já JOAO VITOR correu para um quartinho da casa, ou seja, uma dispensa. Quando os Guardas Municipais adentraram a casa, a declarante apontou onde estava JOAO VITOR e lá capturaram ele. Abriu a porta e viu também que JHONATAS estava caído sangrando. O terceiro indivíduo tinha fugido. Ressaltar que o filho da declarante e seus sobrinhos menores ficaram muito abalados com o roubo e não tem condições de prestar declarações sobre os fatos. "(sic)

Ouvida em juízo, afirmou que estavam em sua residência e se despediam de um marceneiro que foi até sua casa. Que ouviu um barulho, foi até a sala e verificou que seu marido estava rendido juntamente com seu filho. Que correu, pegou seu celular e ligou para alguém pedindo para chamar a polícia. Que eles lhe procuraram e a levaram para sala. Que eles estavam armados e colocavam a arma em suas cabeças. Que eles queriam bens e pix. Que todo o tempo foram muito agressivos.

A vítima Douglas Rafael Inácio, ouvido em solo policial, disse: "Estava conversando com CID, pois foi tirar medidas para fazer móveis para a casa de CID. Enquanto conversavam à porta da casa e estavam se despedindo chegou um veículo CRETA, cor branca, com 03 indivíduos. JHONATAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA estava com um

revólver prata, o qual chegou apontando para o declarante e CID. Os demais, ou seja, JOAO VITOR GONÇALVES MOREIRA e o outro indivíduo (alto e magro) faziam menção de também estarem com arma de fogo sob a blusa. Ingressaram para o interior da casa e todas as vítimas sentaram em uma cama. Os indivíduos eram muito agressivos e a todo momento mandavam fazer PIX, exigiam valores e vasculhavam a casa e bolsas. Os indivíduos ficaram mais de 05 minutos em poder, sendo que a “adrenalina” era muita, ou seja, estavam apreensivos e ficaram com muito medo porque eles ficavam a todo ameaçando dizendo que “iriam dar tiro”. O cachorro que estava na casa começou a latir e os bandidos também falaram que iriam matar o cachorro. Após eles pegarem a chave do carro, os três assaltantes foram para o carro. Neste momento o declarante ficou com a cabeça abaixada e ouviu disparo de arma. Deitou no chão. Saiu e viu que JHONATAS PATRICK estava caído baleado no chão, sendo que este indivíduo estava com um revólver. JOAO VITOR foi capturado no interior de um quartinho pela casa. Já o terceiro se evadiu.” (sic)

Em Juízo, afirmou que estava na casa do Cid e da Cristiane. Que é marceneiro e estava tirando uma medida. Que quando estavam no portão se despedindo, eles chegaram em um carro Creta branco e lhes abordaram. Que os levaram para dentro da casa e recolheram os objetos que estavam com eles. Que eram três pessoas. Que foram retiradas de seu corpo um relógio e uma corrente folheada a outro. Que após os fatos tem medo de quando chega em casa, que não fica mais tranquilo quando sai de noite. Que durante a ação os roubadores eram agressivos.

O guarda municipal, José Antônio de Souza, ouvido em solo policial, disse: “O depoente é GCM de Conchal / SP e na noite de ontem estava em patrulhamento, juntamente com o GCM Pereira, quando a CECOM irradiou um roubo em andamento no Jardim Novo Horizonte, na casa do ex-vereador Cidi. De imediato, foram para o local, juntamente com a guarnição do GCM Costa. De frente à residência, notaram que havia alguma coisa errada, pois, o portãozinho do imóvel estava aberto, sendo que um HYUNDAI / CRETA, de cor branca, estava estacionado com a porta traseira direita aberta. Com isso, ingressaram na garagem do imóvel, deparando com o FLAGRANTE JONATHAS portando um revólver, sendo que, numa fração de segundo, o mesmo apontou a arma para a guarnição, o que os obrigou a efetuar alguns disparos, até o ponto que o mesmo fosse ao solo e não representasse mais perigo. Esclarece, que JONATHAS puxou várias vezes o gatilho, mas a arma não disparou, sendo que, posteriormente, apuraram que havia 3 projéteis na arma, sendo que 2 estavam picotados, ou seja, foram acionados, mas não dispararam. Em seguida, notaram que dois outros ladrões correram para os fundos da residência, sendo que um pulou os muros da vizinhança, não sendo mais localizado, e o outro, o AUTUADO JOÃO VITOR, se trancou na dispensa do imóvel, sendo que acabou se rendendo, sem esboçar reação. Em revista pessoal, encontraram com JOÃO VÍTOR dois aparelhos celulares, sendo um da vítima e outro do INVESTIGADO, o qual ainda levava consigo cerca de R\$ 890,00 e um relógio, tudo pertencente às vítimas. Estas, por sua vez, estavam sentadas na sala da residência, muito assustadas. As vítimas esclareceram que Cidi e Douglas estavam conversando de frente à residência, quando o HYUNDAI / CRETA encostou, e os FLAGRANTES e um terceiro elemento desembarcaram, sendo que JONATHAS estava com um revólver e rendeu a ambos. No interior do imóvel, estavam 3 adolescentes da família e a vítima Cristiane, a qual, ao perceber o assalto, correu para o fundo da residência e conseguiu pedir socorro, sendo rendida logo depois. A família estava aterrorizada, pois JONATHAS era muito agressivo com eles. É certo, que o HYUNDAI / CRETA, estava com as placas RMF-8G72, de um TOYOTA / CORALLA, da cidade Loanda / PR; ao checarem os dados dos demais sinais identificadores, apuraram que o HYUNDAI é, na verdade, produto de roubo, na cidade de Mogi Guaçu / SP, no dia 06.09.22. Inquiridos, os dois AUTUADOS confirmaram a autoria do roubo, sendo que JONATHAS disse que atirou na guarnição “por instinto” (SIC). Os ASSALTANTES alegaram que o terceiro elemento seria um indivíduo de alcunha “mineirinho”, que é UBER, na cidade de Mogi Guaçu / SP, mas tal versão é pouco crível. O depoente esclarece, que o local foi periciado pelo IC de Limeira / SP, assim como o HYUNDAI / CRETA, o qual foi devolvido para o proprietário. Este último reconheceu JONATHAS por foto, e JOÃO VITOR pessoalmente nesta Delegacia, como os autores do roubo, no dia 06.09.22. Esclarece, que a vítima do HYUNDAI também reconheceu a arma do crime, bem como o agasalho preto e azul, que

JONATHAS estava usando no assalto de Conchal / SP, como sendo de sua propriedade. A vítima de Mogi Guaçu / SP, também disse que JONATHAS foi extremamente agressivo no roubo. O depoente esclarece, que tanto JOÃO VITOR, como JONATHAS já são bem conhecidos dos meios Policiais. Informa, que a cidade tem vivido no último mês uma onda de crimes, notadamente roubos a residências, sendo que, pelas características físicas dos INVESTIGADOS, há fortes indícios de que os mesmos estão associados para a prática dos assaltos em questão. É certo, que JONATHAS está fora de perigo, mas ficou em observação no Hospital, estando sob escolta da Polícia Militar, até que tenha alta. Informa, ter disparado duas vezes, o GCM Costa disparou uma vez e o GCM Pereira também uma vez, sendo as armas entregues para serem apreendidas e submetidas à perícia. JONATHAS foi atingido no braço e no tórax, por dois projéteis. Esclarece, que a Autoridade Policial dispensou a oitiva das demais vítimas, uma vez que são adolescentes e estão bem impressionadas com o crime. A arma do crime possui numeração, mas não tem registro em nome de ninguém. Diante de tais fatos, deu voz de prisão em flagrante aos dois, apresentando a situação para o Delegado de Polícia Competente, o qual determinou a autuação de ambos pela prática de ROUBO QUALIFICADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OS FLAGRANCIADOS não tiveram assistência de familiares ou Advogado, permanecendo presos e a disposição da Justiça, muito embora os pais dos mesmos tomaram ciência do ocorrido." (sic) Ouvido em juízo, reiterou a mesma versão na fase inquisitiva. Afirmou que um dos indivíduos efetuou dois disparos contra a guarnição, mas as munições não foram deflagradas. Que prenderam os dois réus no local e o adolescente pulou o muro e se evadiu. Constataram que o veículo Creta branco por eles utilizado também era produto de roubo na cidade de Mogi Guaçu em data anterior. Que a vítima do roubo em Mogi Guaçu reconheceu os réus como sendo os autores daquele delito, bem como o moleton que Jonathas utilizava como sendo roubado dela. Que quando chegaram ao local o roubo ainda estava em andamento.

O guarda municipal, Márcio Adriano da Costa Ricardo, ouvido em solo policial, disse: " Estava em patrulhamento, quando foi noticiado um roubo em andamento, pelo Jardim Novo Horizonte, na residência de um ex-vereador. Imediatamente foi para o local, em apoio a vtr do condutor. Na residência, notaram que o portãozinho do imóvel entreaberto, sendo que um HYUNDAI / CRETA, de cor branca, estava estacionado com a porta traseira direita aberta, defronte à casa das vítimas. Quando ingressaram na garagem do imóvel, depararam com o FLAGRANCIADO JONATHAS portando um revólver. Ao ver as guarnições, aquele passou a puxar o gatilho o que os obrigou a se defender para cessar a injusta agressão, sendo que dispararam o suficiente para o agressor parar, sendo detido, após ser baleado. Esclarece que ter disparado uma vez, assim como o GCM Pereira, enquanto o condutor efetuou dois disparos.

Posteriormente, apuraram que havia 3 projéteis na arma de JONATHAS, sendo que 2 estavam picotados, ou seja, a guarnição somente não foi alvejada, por falha nos projéteis do agressor. Em seguida, puderam ver que dois outros ladrões correram para os fundos da residência, sendo um deles JOÃO VÍTOR e o outro desconhecido, pois conseguiu fugir sem ser identificado. O FLAGRANCIADO JOÃO VÍTOR, se trancou na dispensa do imóvel, tentando se esconder, mas acabou detido. Em revista pessoal, encontraram com JOÃO VÍTOR dois aparelhos celulares, sendo um dele mesmo, e outro de uma das vítimas. Com JOÃO VÍTOR, também encontraram cerca de R\$ 890,00 e um relógio, tudo pertencente às vítimas. Estas, por sua vez, estavam sentadas na sala da residência, em choque, mas conseguiram esclarecer que as vítimas Cidi e Douglas estavam conversando defronte à residência, quando o HYUNDAI / CRETA encostou, e os FLAGRANCIADOS e o comparsa desembarcaram, sendo que JONATHAS, muito agressivo, estava com um revólver, anunciou o assalto e rendeu a ambos. No interior do imóvel, estavam 3 adolescentes da família e a vítima Cristiane, a qual, ao perceber o assalto, correu para o fundo da residência e conseguiu pedir socorro, sendo em seguida pelos assaltantes. É certo, que o HYUNDAI / CRETA, estava com as placas RMF- 8G72, de um TOYOTA / CORALLA, da cidade Loanda / PR, mas, na verdade, o veículo é produto de roubo, na cidade de Mogi Guaçu / SP, no dia 06.09.22.

Inquiridos, os dois AUTUADOS confirmaram a autoria do roubo, sendo que JONATHAS disse que atirou na guarnição puramente "por instinto" (SIC). Esclarece, que o dono do HYUNDAI reconheceu JONATHAS por foto, e JOÃO VÍTOR pessoalmente, como os

autores do roubo EM Mogi Guaçu / SP. A vítima do HYUNDAI também reconheceu a arma do crime, bem como o agasalho preto e azul, que lhe pertence, e que JONATHAS estava usando durante o assalto da noite de ontem. Informa, que JONATHAS foi atingido no braço e no tórax, por dois projéteis, estando fora de perigo, mas em observação, sob escolta da PM. Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos INVESTIGADOS, sendo a ocorrência apresentada para o Delegado de Polícia Competente, o qual determinou a autuação de ambos pela prática de roubo qualificado e associação criminosa armada." (sic)

O guarda municipal, Jurandir Pereira Neves, ouvido em solo policial, disse: "O depoente estava em patrulhamento regular, com o condutor, quando foram acionados até uma residência no Jardim Novo Horizonte, diante da notícia de um roubo em andamento. Mais que depressa foram para o lugar indicado, sendo que já visualizaram o portãozinho do imóvel entreaberto, sendo que um HYUNDAI / Creta, de cor branca, estava estacionado com a porta traseira direita aberta defronte à casa. Com isso, juntamente com outra guarnição que estava no apoio, ingressaram na garagem do imóvel, deparando com o FLAGRANTE JONATHAS portando um revólver, o qual, apontou a arma para os GCMs e começou a acionar o gatilho, o que obrigou a equipe a efetuar disparos, até que o agressor parasse, após ir ao solo. É certo, que JONATHAS puxou várias vezes o gatilho, mas a arma não disparou, sendo que, posteriormente, apuraram que havia 3 projéteis na arma, sendo que 2 estavam picotados, ou seja, a guarnição somente não foi alvejada, por falha nos projéteis. Em seguida, puderam ver dois outros ladrões correrem para os fundos da residência. Um deles, que não foi identificado, conseguiu fugir pulando os muros, já o outro, o FLAGRANTE JOÃO VITOR, se trancou na dispensa do imóvel, sendo que acabou sendo detido, sem esboçar reação. Em revista pessoal, encontraram com JOÃO VITOR dois aparelhos celulares, sendo um dele mesmo, e outro de uma das vítimas. Com JOÃO VITOR, também apreenderam cerca de R\$ 890,00 e um relógio, tudo pertencente às vítimas. Estas, por sua vez, estavam sentadas na sala da residência, muito assustadas, conseguindo esclarecer que as vítimas Cidi e Douglas estavam conversando defronte à residência, quando o HYUNDAI / Creta encostou, e os FLAGRANTES e o comparsa desembarcaram, sendo que JONATHAS estava com um revólver, anunciou o assalto e rendeu a ambos. No interior do imóvel, estavam 3 adolescentes da família e a vítima Cristiane, a qual, ao perceber o assalto, correu para o fundo da residência e conseguiu pedir socorro, sendo rendida logo depois. É certo, que o HYUNDAI / Creta, estava com as placas RMF-8G72, de um TOYOTA / CORALLA, da cidade Loanda / PR, mas, na verdade, o veículo é produto de roubo, na cidade de Mogi Guaçu / SP, no dia 06.09.22. Inquiridos, os dois AUTUADOS confirmaram a autoria do roubo, sendo que JONATHAS disse que atirou na guarnição "por instinto" (SIC). Esclarece, que o dono do HYUNDAI reconheceu JONATHAS por foto, e JOÃO VITOR pessoalmente, como os autores do roubo EM Mogi Guaçu / SP. Esclarece, que a vítima do HYUNDAI também reconheceu a arma do crime, bem como o agasalho preto e azul, que JONATHAS estava usando durante o assalto da noite de ontem. Sobre o momento em que foram obrigados a atirar, esclarece ter disparado uma vez, assim como o GCM Costa, enquanto o condutor efetuou dois disparos. As armas foram entregues nesta Plantão Policial para serem posteriormente periciadas. JONATHAS foi atingido no braço e no tórax, por dois projéteis, estando fora de perigo, mas em observação, sob escolta da PM. Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos INVESTIGADOS, sendo a ocorrência apresentada para o Delegado de Polícia Competente, o qual determinou a autuação de ambos pela prática de roubo qualificado e associação criminosa armada." (sic)

O Delegado de Polícia Luís Henrique, em Juízo, afirmou que investigaram roubos ocorridos na cidade de Conchal, todos com o mesmo modus operandi, com bastante agressividade e com foco em residências. Que após a prisão dos réus verificaram que eles se associaram para a prática de delitos patrimoniais e que neste roubo as vítimas ficaram bastante traumatizadas. Que o grupo criminoso inclui o Luan Vital, o Breno, Fabrício, bem como os ora réus e um adolescente. Que os réus também foram reconhecidos em outro delito de roubo. Que sempre praticavam os crimes com ao menos três indivíduos na residência. Que o grupo sempre atuava da mesma forma e alternava algumas vezes alguns integrantes. Que num curto período de tempo neste ano de 2022 ocorreram cerca de seis ou sete crimes como estes. Que após a prisão deles não

foram praticados outros crimes deste tipo em Conchal. Que os réus também praticaram o mesmo delito na cidade de Mogi Guaçu. Que o período de roubos crescente em Conchal durou cerca de três meses. Que no roubo deste feito a arma era eficaz, e por algum motivo, mesmo efetuado o disparo a arma picotou a munição e não disparou. O réu, JONATHAS PATRICK DE OLIVEIRA COSTA, ouvido em sede policial, disse: "que na noite do dia 08 ou 09 último, juntamente com seu amigo de vulgo 'Mineiro', que mora na Vila Dias em Mogi Mirim, numa rua sem saída, casa de muro chapiscado e sem pintura, decidiram praticar um roubo naquela cidade e, para tanto, o interrogado empunhava um revólver e ao passarem em frente a uma casa, viram que o portão estava aberto e o morador assistia televisão. Decidiram roubar aquela residência. Após anunciarem o roubo para a família (um casal e a filha pequena) de lá saíram levando o veículo Creta com as coisas que estavam no interior do veículo. Deixaram o local e foram por um bairro que tem várias firmas e depois, numa estrada de terra, jogou fora os objetos que estavam naquele veículo que ficou em poder do MINEIRO e o interrogado dormiu num motel no caminho para Espírito Santo do Pinhal. Na noite de ontem, combinaram de fazer um roubo nesta cidade e para tanto, juntamente com seu amigo JOÃO VITOR pegaram um Uber e foram se encontrar com MINEIRO na cidade de MOGI MIRIM e de lá vieram para Conchal e ficaram rodando os bairros até verem uma possibilidade de abordar alguma vítima. Que avistaram dois homens conversando na calçada, em frente a uma casa e decidiram que seriam eles as vítimas. O interrogado é quem chegou dirigindo e o MINEIRO é quem estava armado. JOÃO VÍTOR e o MINEIRO entraram na casa e o declarante ficou na garagem, não sem antes exigir o anel de um deles que lhe foi entregue. Ouviu o MINEIRO exigir das vítima que fizesse pix e o interrogado, já na posse das chaves do veículo de uma das vítimas, tentava ligar a ignição; desceu do veículo para pegar a chave do portão, momento em que lá chegou a Guarda Municipal. Eles gritaram "vai" e em seguida atiraram no interrogado, sendo alvejado no braço e tórax. Não viu onde JOÃO VITOR foi encontrado e preso. Que conheceu MINEIRO na penitenciária de Itirapina e em sua companhia fizeram quatro roubos em Conchal. Que seu telefone celular foi apreendido pelos policiais aos quais forneceu a senha para acesso e autorizou que acessassem os dados. Sabe dizer que MINEIRO realizou vários roubos a residência nesta cidade na região central. Alega que, apesar de ser convidado por MINEIRO, não participou desses roubos por achar que 'era furada' e MINEIRO vinha com seus comparsas de Mogi Mirim, os quais não conhece. Tem conhecimento que MINEIRO vendia os veículos roubados para o indivíduo de vulgo "SHOW", que esta preso em uma cadeia longe, outro estado, mas não sabe dizer. Presenciou a venda de um Nivus e de uma Hilux. Que MINEIRO era quem vendia os objetos e veículos e pagava o interrogado em dinheiro, com o qual pagou parcelas do veículo Peugeot, roupas e um vídeo game que esta em sua casa." (sic) Interrogado em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

O réu, e JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA, em sede policial permaneceu em silêncio. Interrogado em juízo, confessou terem praticado os delitos de roubo apurados nestes autos. Afirmou que estava necessitando de dinheiro. Afirmou que praticou o delito com Jonathas e uma terceira pessoa. Questionado acerca da terceira pessoa afirmou não saber quem era, mas a pessoa foi com eles praticar o delito. Aduziu somente se lembrar de ter praticado esse delito.

Os réus confessaram os roubos narrados na exordial acusatória, um em juízo e outro na fase inquisitiva. Ainda, na fase inquisitiva Jonathas ainda confessara a prática do delito em Mogi Guaçu.

Corroborando com a confissão dos réus, a vítima do roubo ocorrido no dia 06 de setembro de 2022, onde subtraíram o veículo HYUNDAI/CRETA, cor branca, conforme registro no BO FZ3759-2/2022, os reconheceu como sendo os autores do delito, conforme termo de declarações de fls. 114. O mesmo veículo foi utilizado para a prática do roubo objeto destes autos.

Ainda, em 07 de setembro de 2022, os réus e um terceiro indivíduo praticaram um roubo a residência, com a utilização de arma de fogo, sendo que ambos foram reconhecidos pelas vítimas, fatos que estão sendo apurados nos autos 1500378-66.2022.

Insta salientar que todos os roubos foram praticados com o mesmo modus operandi, sendo o último, apurado nestes autos, com a participação do adolescente A. H. P, no

qual responde pelo ato infracional no feito nº 1500380-36.2022.8.26.0144. No mais, em relação ao roubo em questão, ambos os réus foram reconhecidos através do procedimento de reconhecimento fotográfico, conforme fls. 115/117, como sendo os autores do crime.

Por sua vez, a d. Autoridade Policial, ouvida em Juízo, afirmou que o reconhecimento na fase inquisitiva obedeceu todo o regramento legal e que as vítimas de outros roubos não os reconheceram, a trazer verossimilhança ao reconhecimento destes autos.

Outrossim, os depoimentos das vítimas são precisos e seguros, não havendo qualquer indício de que pretendam deliberadamente imputar falsamente a prática de crime aos réus.

Nesse contexto, destaca-se o valor da palavra das vítimas no delito de roubo, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.

As vítimas não conheciam os réus, não havendo início de prova que indique que nutrissem inimizade ou desentendimento contra eles, ou tivessem sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contra indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Ademais, em casos tais, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

De se ver, ainda, que além do reconhecimento preciso das vítimas, é certo que ambos os réus foram presos na cena do crime, JOÃO VITOR estava escondido na dispensa do imóvel e o réu JONATHAS PATRICK chegou a trocar tiros com os Guardas Municipais que participaram da ocorrência.

Verifico, ainda, que a restrição de liberdade das vítimas em poder dos réus por cerca de 10 (dez) minutos, não se mostra relevante para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal.

Quanto ao emprego da arma de fogo, é de se ver que não se mostra necessária a comprovação de sua aptidão para o reconhecimento da causa de aumento, sendo suficiente a comprovação de seu emprego. Ademais, o Laudo Pericial de fls. 187/190 demonstra que a arma estava sim apta a efetuar disparos e que o mero fato de ter picotado munições naquele momento não lhe retira tal aptidão.

Por outro lado, ao contrário da tese defensiva, não há que se falar em não consumação do delito, tendo em vista que, não obstante os réus tenham sido presos no local, o terceiro autor evadiu-se do local com a chegada da Guarda Civil



Municipal, consumando o intento delitivo do grupo e acarretando prejuízo patrimonial às vítimas, retirando a res furtiva do local. O fato de alguns dos autores terem sido presos no local quando o roubo ainda ocorria não é suficiente para afastar a consumação delitiva, a qual, segundo a teoria da amotio, ocorre com a inversão da posse do bem roubado, ainda que por curto período de tempo e ainda que a vítima venha a posteriormente reaver os bens.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, restaram amplamente caracterizados os três delitos de roubo imputados aos acusados, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, na forma do art. 70, in fine - em concurso formal imperfeito ou impróprio, ambos do Código Penal, uma vez que subtraíram bens de vítimas distintas, mediante desígnios distintos. Isto porque, segundo se extrai dos depoimentos colhidos, tinham plena ciência de que os bens subtraídos eram de vítima diversas, já que elas os utilizavam em seu corpo no momento. Confira-se julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) - Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398).

- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito.

- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.

Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 651.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

De mais a mais é evidente que os réus corromperam o adolescente A. H. P, que com ele praticaram o roubo, sendo este ainda representado pela prática do ato infracional em outros autos.

Quanto ao delito de associação criminosa, dispõe o artigo 288, do Código Penal, quanto ao crime de associação criminosa:

"associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos".

No caso dos autos, imputam-se aos dois agentes, o aludido crime, em concurso com terceiros e o adolescente, estando o primeiro requisito, relativo à quantidade de membros preenchido. Isto porque se extrai do acervo probatório que os delitos não eram cometidos apenas pelos dois.

Quanto ao segundo requisito, "fim específico de praticar crimes", entendo que também restou configurado. Aponta Nucci, que

"a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para

o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto durar o intuito associativo dos integrantes. Além disso, é fundamental exigir-se que os associados tenham noção dos delitos a praticar".

No caso, conforme fundamentação supra, extrai-se que os réus se associaram com o adolescente para a prática de delitos patrimoniais, em especial roubo, havendo demonstração da prática de ao menos três, todos com o menos modus operandi, divisão de tarefas, emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Assim, no caso, de fato há demonstração de que todos os agentes tenham se associado, de forma estável e durável, com o fim de cometer tais crimes, não havendo que se falar em mero concurso de agentes.

De se salientar, ainda, que o crime previsto no artigo 288 do Código Penal se consuma com a simples associação de pessoas para a prática de crimes, pondo em risco, presumidamente, a paz pública, independentemente, inclusive, da consumação de qualquer delito praticado pela associação criminosa.

Friso ainda, ser perfeitamente possível o concurso material entre o crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal com o crime de corrupção de menores tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/1990, pois o bem jurídico-penal protegido é a moralidade da criança ou adolescente.

Dessa forma, não há que se falar em bis in idem entre a mencionada majorante do art. 288, parágrafo único, parte final, do Código Penal e o delito autônomo do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente porque a primeira é protetiva da paz pública e funda-se na maior reprovabilidade social da conduta, enquanto o segundo, repita-se, tem como bem jurídico-penal a moral da criança ou adolescente e tem por base a prática de qualquer crime em conjunto com o menor. Outrossim, no caso dos autos a corrupção de menores teria ocorrido com o delito de roubo e não da associação criminosa.

Assim, de acordo com elementos presentes nos autos, impõe a condenação dos imputados como incursos nos artigos; a) no artigo 288, parágrafo único (associação armada e com participação de adolescente), do Código Penal; b) por três vezes (três vítimas) no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, do Código Penal; c) e no art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/90, sendo os crimes dos itens "a", "b" e "c" em concurso material.

Os delitos de roubo devem se dar na forma do art. 70, in fine, do Código Penal - em concurso formal imperfeito ou impróprio, uma vez que subtraíram bens de vítimas distintas, mediante desígnios distintos. Isto porque, segundo se extrai dos depoimentos colhidos, tinham plena ciência de que os bens eram de vítimas distintas, já que de duas delas pediram que retirassem pertences que utilizavam e de outra subtraíram dinheiro e pertences da casa. Confira-se julgado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) - Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398).

- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados

em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito.

- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.

Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 651.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Passo, pois, a dosar a pena, salientando-se que a dos delitos de roubo será realizada conjuntamente, tendo em vista as circunstâncias deles são idênticas.

Em relação ao réu JOÃO VITOR GONÇALVES MOREIRA:

Em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal:

Na primeira fase, nada a considerar.